

Sachverhalt Lindenwerder

Die Gemeinde Lindenwerder hat 2008 ein Erbbaurecht zugunsten der Kinderbogen gGmbH bestellt. Laufzeit bis 31.12.2068. Zweck: Betrieb einer Kindertagesstätte und Familienbildungsstätte.

Seit 2024 sind Erbbauzinszahlungen mehrfach verspätet. Die Kinderbogen gGmbH plant einen Erweiterungsbau und eine Photovoltaikanlage. Die Förderbank verlangt eine erstrangige Belastung des Erbbaurechts. Die Gemeinde will Zustimmung nur erteilen, wenn Rückstände ausgeglichen und eine Heimfallklausel verschärft wird.

Erbbaugrundbuch Arbeitsauszug

Erbbaugrundbuch Lindenwerder Blatt 2201

Bestandsverzeichnis

Erbbaurecht an Grundstück Gemarkung Lindenwerder, Flur 3, Flurstück 41/9. Inhalt nach Vertrag vom 14.07.2008.

Abteilung I

Kinderbogen gGmbH, Berlin.

Abteilung II

Reallast Erbbauzins zugunsten Gemeinde Lindenwerder. Zustimmungserfordernis für Veräußerung und Belastung. Vormerkung zur Sicherung des Heimfallanspruchs.

Abteilung III

Grundschild 900.000 EUR zugunsten Förderbank Berlin-Brandenburg, eingetragen 2015, Rang nach Erbbauzinsreallast.

Schreiben der Gemeinde

Die Gemeinde Lindenwerder weist darauf hin, dass der Erbbauzins für Q3/2025 und Q1/2026 verspätet einging. Die erneute Verzögerung im Mai 2026 wird als schwerwiegende Pflichtverletzung gewertet.

Vor einer Zustimmung zur weiteren Belastung verlangt die Gemeinde:

1. vollständige Zahlung aller Rückstände,
2. Nachweis der Förderzusage,
3. Brandschutz- und PV-Konzept,
4. Ergänzung des Vertrags um ein Berichtswesen und eine klare Frist vor Heimfallausübung.

Ergänzende Grundstücks-, Erbbauzins- und Heimfallkorrespondenz

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Erbbauberechtigte Familie Nehring und Grundstückseigentümerin Stiftung Lindenwerder die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Erhöhung des Erbbauzinses, behaupteter Heimfall wegen baulicher Vernachlässigung, streitiger Sanierungsstau und Rangfragen mit der finanzierenden Bank. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Das Dach ist seit dem Sturm im Februar notdürftig abgedeckt. Die Bank verlangt einen Rangrücktritt für eine Sanierungsfinanzierung, während die Stiftung meint, die Familie habe schon seit 2023 nicht ausreichend instand gehalten. Die Familie bestreitet Zugang der Abmahnung vom 12.03.2026. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail der Stiftung an Hausverwaltung und Notariat

`` Von: vorstand@stiftung-lindenwerder.test An: notariat@havelnotare.test;
verwaltung@nehring-haus.test Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff:
Erbbaugrundstück Lindenwerder 14 - Heimfallandrohung und Zinsanpassung ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte sichern Sie Zugang, Fristen, Grundbuchrang und die Frage, ob eine Sanierungszusage den Heimfall abwendet. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Erbbauberechtigte Familie Nehring und Grundstückseigentümerin Stiftung Lindenwerder

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf einer Vergleichs- und Heilungsvereinbarung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf "richtig" oder "falsch" zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 04-bankmail-zustimmung-rang.eml

Von	foerderbank@example.test
An	kanzlei@example.test
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Kinderbogen - Zustimmung Belastung Erbbaurecht

Sehr geehrte Frau Dr. Westarp,

für die Auszahlung der Erweiterungsfinanzierung benötigen wir die Zustimmung der Gemeinde zur Belastung des Erbbaurechts sowie Klarheit, dass der Rang der Erbbauzinsreallast unsere Verwertung nicht wirtschaftlich entwertet. Bitte senden Sie uns auch den vollständigen Erbbaurechtsvertrag.

Freundliche Grüße
Förderbank

Tabellenblatt: Zins

Quartal	Soll	Eingang	Verzugstage	Bemerkung
Q3 2025	18.750	10.10.2025	10	Liquiditätslücke
Q4 2025	18.750	02.01.2026	2	Feiertage
Q1 2026	18.750	25.04.2026	25	Fördermittel verspätet
Q2 2026	18.750	offen	-	strittig wegen Index

Tabellenblatt: Risiken

Thema	Risiko	Aktion
Heimfall	Drohung Gemeinde	Zahlungsplan + Vergleich
PV	Zustimmung offen	Nutzungszweck prüfen
Bank	Rangbedenken	Rang- und Erbbauzinsmatrix

Zustimmungsantrag Erweiterungsbau und PV

Antrag

Die Kinderbogen gGmbH beantragt die Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts mit einer weiteren Grundschild zugunsten der Förderbank sowie zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bestandsdach.

Begründung

Der Erweiterungsbau erhöht die Kapazität um 32 Betreuungsplätze. Die PV-Anlage dient der Eigenversorgung der Kita und reduziert Betriebskosten. Rückstände werden vor Zustimmungsausübung ausgeglichen.

Sicherungen

Quartalsbericht, Lastschriftmandat für Erbbauzins, Bauzeitenplan, Brandschutzfreigabe, Rangbestätigung der Bank.

Dachfläche Kita Lindenwerder

Südseite geeignet für PV

Brandschutzprüfung offen

Erweiterungsbau links geplant

Gemeinde verlangt Berichtswesen

Datei

PDF-Anhang: 08-heimfall-und-vergleichsmatrix.pdf

Heimfall und Vergleichsmatrix

Einschätzung

Der Heimfall ist noch kein Automatismus. Die Rückstände und Verspätungen sind ernst, aber eine verhältnismäßige Lösung mit Zahlungsplan, Berichtswesen und Zustimmungspaket erscheint naheliegend.

Thema	Gemeinde	Kinderbogen	Kompromiss
Rückstand	sofort zahlen	Liquidität eng	Raten + Sicherung
PV	Brandschutz offen	Kostenersparnis	Zustimmung nach Nachweis
Heimfall	Druckmittel	unverhältnismäßig	Frist-/Heilungsklausel